

1500458-63.2022.8.26.0618

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Gustavo de Campos Machado

Comarca: Caçapava

Foro: Foro de Caçapava

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... necessária, que o acusado praticou o crime de roubo majorado que lhe foi imputado, o que inviabiliza sua absolvição por insuficiência probatória.

Por fim, é importante considerar que o crime de roubo descrito na denúncia se deu em sua modalidade consumada, eis que tal delito se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, subtraída ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caçapava

Foro de Caçapava

Vara Criminal

Rua Marquês do Herval, 269, Caçapava-SP - cep 12281-510

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500458-63.2022.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500458-63.2022.8.26.0618

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2097851/2022 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 24196419 - Delegacia de Polícia de Caçapava, AZ2727-1/2022 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 2097851 - Delegacia de Polícia de Caçapava

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ROBSON DOS SANTOS PEREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Campos Machado

VISTOS.

ROBSON DOS SANTOS PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2.º, inciso VII, do Código Penal, porqu,e no dia 08 de abril de 2022, no período da noite, na Rua Benedito Iunes, n.º 73, Jardim Amália, nesta cidade e Comarca de Caçapava, teria subtraído, para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca (faca), coisa alheia móvel, consistente na quantia de R\$ 20,00 (vinte reais), pertencente a Matheus Henrique Lima de Souza.

A denúncia foi recebida em 18/04/2022 (fls. 68) e ratificado seu recebimento em 30/08/2022 (fls. 92/94).

O réu foi citado pessoalmente (fls. 75) e apresentou resposta à acusação a fls. 79/80.

Durante a instrução, realizada virtualmente, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas de acusação, bem como foi o réu interrogado. Em debates orais, o parquet pugnou pela condenação, enquanto a defesa requereu a absolvição.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal merece ser julgada procedente.

A materialidade delitiva encontra-se provada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01), Auto de Entrega (fls. 11), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 12), Fotografia (fls. 15/18), Boletim de Ocorrência (fls. 29/31) e pela prova oral coligida sob o crivo do contraditório.

A autoria, de igual modo, é plena e cabal, a começar pela confissão do acusado.

Em interrogatório judicial, ROBSON DOS SANTOS PEREIRA disse que tem 27 anos, nasceu na Bahia, é solteiro, não tem filhos, presta serviços gerais, já foi condenado por roubo duas vezes, estava cumprindo pena em regime aberto por ocasião de sua prisão. Em relação aos fatos, confessou a prática do roubo, admitindo que cometeu o delito, mas esclareceu que estava sob efeito de drogas. Disse que está arrependido de sua conduta e gostaria de pedir desculpas à vítima.

Não se olvide que "a confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencie a insinceridade justifica sua recusa" (RJDTACRIM 12/112), circunstância esta que não se apresenta no presente caso.

A confissão do réu foi corroborada pelos demais elementos de prova.

Com efeito, a vítima MATHEUS HENRIQUE LIMA DE SOUZA, sob o crivo do contraditório, confirmou que, no dia, estava trabalhando, pois é motoboy, e parou para fazer uma entrega. Nesse momento, chegou um rapaz com uma faca e o ameaçou exigindo insistentemente que lhe entregasse dinheiro. Disse ao roubador que só tinha R\$20,00 no bolso, entregou para ele o dinheiro e, mesmo assim, ele insistiu pedindo mais dinheiro. Depois, o roubador o levou até a casa da vítima, que acionou a polícia, que se encarregou de efetuar sua prisão em flagrante. Confirmou que o rapaz o ameaçou a todo momento com uma faca. Reconheceu o indivíduo de nº 1 (identificado como sendo a pessoa do réu) no presídio como o indivíduo que o assaltou com uma faca.

Lembre-se que em casos como o presente, a palavra da vítima assume especial preponderância, justamente porque, além de se tratar de infração cometida invariavelmente sem testemunhas oculares, ausente interesse concreto em incriminar pessoa que sequer conhecia.

Nesse sentido, confira-se:

"No campo probatório, a palavra da vítima de assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes" (TJSP - Apelação Criminal n.º 186.367-3 - Santo André - 2ª Câmara Criminal - Relator: Breno Guimarães - 04.09.95 - V.U.).

A corroborar, em juízo, o policial militar ANDERSON DA SILVA disse que, no dia, foi pago via Copom um roubo em andamento pela referida via. Deslocaram-se até a via e, ao chegarem na residência, um dos indivíduos saiu correndo de medo, mas foi abordado pelo declarante. Depois, lograram saber que o indivíduo que ficou no local assaltou aquele que correu; tal indivíduo estava na posse de uma faca e de R\$20,00 da vítima. Não se recorda se o réu admitiu a prática do roubo, mas ele foi preso em flagrante e não tinha como negar. Não consegue se lembrar qual dos indivíduos no CDP de São José foi preso no dia, pois era noite e o dia estava chuvoso.

O agente militar FÁBIO ROBERTO DOS SANTOS, sob o crivo do contraditório, confirmou que, no dia, estavam em patrulhamento pelo Bairro quando foram acionados via Copom a respeito de um suposto roubo. A proprietária de uma residência teria visto uma movimentação estranha em frente ao imóvel e acionou a polícia. Segundo ela, ela teria chamado uma pizza e viu uma movimentação estranha em frente a sua casa. No local, ao adentrarem a via, notaram a presença de duas pessoas na calçada próximas uma da outra, sendo que um saiu correndo e o outro ficou parado. Ambos foram

abordados e posteriormente identificado que a vítima, um motoboy, foi a que saiu correndo. Com o réu, localizaram uma faca, R\$20,00 e ele admitiu informalmente a prática do delito.

Cumpra salientar que a condição da testemunha ser policial - por si só - não invalida sua narrativa, pois não está impedida de depor e se sujeita ao compromisso de dizer a verdade, como toda e qualquer testemunha.

Portanto, o conjunto probatório é robusto, permitindo demonstrar, com a segurança necessária, que o acusado praticou o crime de roubo majorado que lhe foi imputado, o que inviabiliza sua absolvição por insuficiência probatória.

Por fim, é importante considerar que o crime de roubo descrito na denúncia se deu em sua modalidade consumada, eis que tal delito se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, subtraída mediante violência ou grave ameaça, tenha havido (ou não) a posse mansa e pacífica ou desvigiada da coisa.

Por isso, ainda que o proprietário ou possuidor retome a coisa por si só ou por terceiro, como no caso presente, haverá a consumação do delito.

Nesse sentido, é o enunciado da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça, verbis: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

Desse modo, fixada a responsabilidade criminal do réu, passo à dosimetria da pena, com fundamento no artigo 5º, XLVI, da CF e na forma do artigo 68 do Código Penal. Na primeira fase, constato que o réu praticou o presente delito de roubo no curso da execução de pena criminal também pelo crime de roubo, o que indica culpabilidade exacerbada, além de revelar sua personalidade desajustada e conduta social inadequada (fls. 121/124). Desse modo, elevo a pena base em 1/6, ensejando o total de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase de fixação da pena, presente a atenuante da confissão, porém, incide a agravante da reincidência. Com efeito, o acusado é birreincidente específico, porquanto condenado em definitivo nos autos dos processos de nº 2369-63.2017 e 1547-75.2014 (fls. 121/124). Assim, opero a exasperação da reprimenda em 1/6, nos termos do artigo 67 do Código Penal, ensejando o total provisório de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, além de 12 dias-multa.

Na derradeira etapa, ausentes causa de diminuição de pena. Incide a majorante prevista no artigo 157, §2.º, inciso VII, do Código Penal, já que o crime de roubo foi cometido pelo réu com emprego de arma branca (faca). Desse modo, realizo a majoração das penas em 1/3, resultando em 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, além de 16 dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, uma vez que não há nos autos elementos que comprovem a capacidade econômica do acusado.

O réu deverá cumprir a pena de reclusão em regime inicial fechado, pois o crime praticado é grave e coloca em risco a sociedade, sendo necessária uma resposta estatal mais severa para assegurar a ordem pública. Ademais, o réu é birreincidente específico, porquanto condenado em definitivo por roubo nos autos dos processos de nº 2369-63.2017 e 1547-75.2014 (fls. 121/124), e não cumpriu em prisão preventiva período de tempo suficiente para que faça jus à fixação de regime mais brando, a teor do que dispõe o artigo 387, §2º do Código de Processo Penal e artigo 112, IV da Lei de Execução Penal (30%).

Não se olvide que "A concessão de regime aberto ou semi-aberto, nos casos onde a periculosidade do agente é evidente, equivale a uma autêntica impunidade e num incentivo injustificável para a prática de outras infrações" (crime de roubo - apelação 644.523/8, da Comarca de São Paulo, 1ª Câmara do Tribunal de Alçada Criminal, relator Silva Rico).

Considerando-se o montante da pena aplicada ao réu (superior a quatro anos), sua reincidência (fls. 121/124), bem como que o delito foi praticado com grave ameaça à pessoa, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a teor do disposto no artigo 44 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Posto isto e do mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação penal e, em consequência, CONDENO ROBSON DOS SANTOS PEREIRA como incurso no artigo 157, §2.º, inciso VII, do Código Penal ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 16 dias-multa, fixados cada qual no mínimo legal.

Porque não preenchidos os requisitos legais previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que os pressupostos da prisão preventiva encontram-se reforçados com a presente condenação. Expeça-se o necessário.

O réu deverá arcar com o pagamento, ao final da ação, da taxa judiciária, no valor de 100 UFESPs, conforme o artigo 4º, §9º, alínea a da Lei Estadual n.º 11.608/03.

Com o trânsito em julgado: (i) expeça-se guia de execução; (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD; (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inciso III, da Constituição Federal; (iv) notifique-se o réu para pagamento da pena de multa; (v) expeça-se certidão de honorários em favor dos advogados nomeados no valor máximo de referência

Não sendo reclamados eventuais objetos apreendidos, estes serão destinados à leilão/doação, tal como previsto no artigo 123 do Código de Processo penal e artigo 517 das NSCGJ, independente de nova intimação.

P.R.I.C.

Caçapava, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA